

징 계 요 구

1. 제 목 : ○○○○병원 전직원 특별휴가 부여 부적정
2. 징계대상자 : ○○○○병원 ⊕⊕직 ○급 이○○
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원(이하 '징계대상자'라 한다)은 '20.1.1~ '21.12.31까지(현재 별도직무) ○○○○병원 □□실장으로 근무하면서 병원 행정업무를 총괄 관리하였습니다.

징계대상자는 '21.7.6일 ○○○○병원 2/4분기 A협의회 시 사용자측 위원으로 참석하였는데, 본 A협의회에서는 전 직원에게 특별휴가 #일을 부여하기로 협의하고, '21.7.13일 「직원 특별휴가 부여 및 사용 안내」 공문을 통해 [표 1]과 같이 재직중인 전 직원에게 특별휴가 #일과 연차휴가 #일을 연결하여 사용하도록 하여, 총 ###명이 특별휴가를 사용하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「직제규정」 제15조에 따르면 모든 임·직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하고, 그 권한에 상당한 책임을 지도록 하고 있으며, 「복무규정」 제6조에서는 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 규정하고 있습니다.

또한 「복무규정」 제31조 14항에서는 ‘그 밖에 특별한 사정에 의하여 ○○장이 인정하는 경우 그 인정한 기간에 대하여 특별휴가를 받을 수 있다’고 규정하고 있으며, 2021년 임금 및 단체협약 협약서(이하 “단협” 이라한다) 제72조에서는 ‘공단이 인정하는 경우와 A가 협의 한 경우’ 특별휴가를 부여한다고 되어 있습니다.

따라서, 특별휴가 #일을 부여하기 위해서는 복무규정과 단협에서 정하는 바에 따라 ○○장의 승인 절차를 거치는 등 분장된 업무범위 내에서 정해진 절차에 따라 업무를 수행해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

[표 2] 특별휴가 부여 추진 경과

- ① **[사전보고 사항 1]** ♡부(♡부장)로부터 특별휴가 부여 안건에 대해 사전 보고 받음
- (내용) ●●(▣▣▣▣부)에서는 'A협의회에서 특별휴가 부여건을 협의하여 휴가를 줄 경우 타 소속 기관과의 형평성 문제가 있을 수 있어 곤란하다'는 답변을 받음
- ② **[사전보고 사항 2]** A협의회 안건으로 특별휴가부여는 '●● 승인 요청 사항'으로 상정
- ③ **[노사합의('21.7.6)]** A협의회 개최 → A협의회 정회 → ▣▣▣▣실장과 통화(유선 통화)
→ 특별휴가부여 안건 A 합의 결정
- ④ **[특별휴가 시행 안내('21.7.13)]** ♡부 「직원 특별휴가 부여 및 사용 안내」 시행
※ A협의회 결과보고는 ▣▣장까지 결재, 시달 공문은 ♡부장 전결 처리

설령 ▲▲이사 및 ▣▣▣▣실장의 발언이 특별휴가 부여를 승인하는 취지라고 해석될 여지가 있더라도, 복무규정 제31조에 따라 특별휴가 부여의 권한은 ○○장에게 있으므로 ▲▲이사나 ▣▣▣▣실장에게 '특별휴가 부여'에 관한 결정권이 없는 이상 ○○○○○○병원 소속 직원들에 대한 특별휴가 부여가 정당화 될 수는 없을 것입니다.

또한 복무규정 제31조 제14항에 따라 기타 사유로 인한 특별 휴가를 부여할 수 있는 권한은 '○○장'에게 있으며 단협에서 말하는 'A가 협의한 경우'에서도 사용자는 ○○장을 의미하는 것이기에, 해당 권한을 ▲▲이사 및 ▣▣▣▣실장에게 위임하였다는 사실이 없는 한 ▲▲이사 및 ▣▣▣▣실장이 ○○○○○○병원 소속 직원들에 대하여 특별휴가를 부여한다거나 이를 승인하는 등의 결정을 할 권한이 있다고 판단하기 어려운 상황이었음에도, 징계대상자는 '●●에서 승

인한 것으로 잘못 판단하고, A협의회에서 협의하고 특별휴가를 시행하여, 결과적으로 직제규정 제15조와 복무규정 제6조를 위반하는 결과를 초래하였습니다.

이뿐만 아니라 A협의회에서 협의된 사항을 시행코자 한다면, 징계대상자는 해당 업무의 총괄 관리자로서 특별휴가 부여건이 제 규정과 합의 사항에서 정하는 바에 따라 명령지시 하는 등 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

그런데 ♡♡부에서는 ♡♡부장의 전결로 시행공문을 시달하면서, 특별휴가 사용대상을 ‘전직원’으로 하여 [표 3]과 같이 코로나 19 대응과 내부평가 1위 등으로 소진된 직원을 위한다는 당초 특별휴가 부여 취지와 무관하게 시행일(‘21.7.13)이후 신규 입사한 ##명 직원들에게도 특별휴가를 부여 하여 사용한 사실이 확인되었습니다.

[표 3] 특별휴가 사용 현황

(단위 : 명/원)

대 상	휴가사용인원	휴가사용 환산금액*	휴가 미사용 인원
기존직원			
7월 이후 입사직원			
합 계			

* 연차수당으로 환산한 금액

5. 징계대상자의 주장 및 판단

징계대상자는 특별휴가 부여 관련 ○○ ○○○○○부에 사전 문의 결과 곤란하다는 의견을 받았다고 하는 것에 대해 ♡♡부에서 사전 보고를 받지 못했으며, A협의회 당시 □□□□실장과의 통화 내용도 부정적 내용이라기 보다는 듣는 관점에 따라 다를 것이고 본인은 ■■■장 책임하에 하라는 의미로 판단하였다고 주장하고 있습니다.

그러나, ♡♡부장 정○○과 ♣♣과장 류○의 진술에서 ‘○○ ○○○○○부에서는 곤란하지 않겠느냐’라는 의견이 있어 최종적으로 □□□□실에 승인 요청이 필요하다는 내용으로 □□실장·■■■장에게 보고를 했다고 하는 점과, A협의회 안전 처리 시 사전 협의를 거치며 조율을 하고, 사전 조율된 의견을 ■■■장에게

보고하고 최종 A협의회에서 협의를 한다고 진술한 점을 고려할 때 관리 책임자인 □□실장에게 사전 보고가 되지 않았다는 것은 개연성이 떨어진다고 판단됩니다.

또한, □□□□실장과의 통화로 ■■장의 책임하에 하라는 승인의 의미로 판단하였다고 할지라도 □□□□실장의 구두상의 협의도 ○○○장이 인정한 경우로 판단할 수 있는지, A 협의사항으로 볼 수 있는 것인지 등 추가 검토를 통한 업무 수행의 책임 관리가 필요하였는데도, 상급자로서 제규정에 반한 결정과 하급자에 대한 업무 수행 철저 명령지시 소홀로 결과적으로 ○○○장의 승인 없이 특별휴가를 부여하고 그 대상자 관리가 미흡했던 결과가 초래된 바, 이는 상급자로서 관리·감독의 의무를 위반한 것이기에 징계대상자의 변명에는 정당성이 결여됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙)), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「직제규정」 제15조(권한과 책임), 「직제규정시행세칙」 제7조(지휘·감독)를 위반하여 인사규정 제53조(징계대상) 제1호, 제6호와 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항에 해당되어 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2022. 7. 00.